

1. Pháp luật của quốc gia nào chỉ có hiệu lực trên phạm vi lãnh thổ của quốc gia đó

Sai. Pháp luật không phải chỉ có hiệu lực trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia mà còn có hiệu lực ngoài lãnh thổ. Ví dụ như đối với những người công dân Việt Nam lao động ở nước ngoài thì vẫn phải tuân thủ pháp luật quốc gia.

2. Vi phạm pháp luật hình sự là hành vi chỉ có thể được thực hiện bởi cá nhân có năng lực trách nhiệm hình sự

Sai. Theo quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015 Vi phạm pháp luật hình sự là hành vi có thể được thực hiện bởi cá nhân hoặc pháp nhân có năng lực trách nhiệm hình sự.

3. Tòa án quân sự các cấp chỉ có thẩm quyền xét xử đối với những vụ án có đối tượng thực hiện thuộc lực lượng vũ trang nhân dân

Sai. Về thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự được quy định tại Điều 272 của Bộ luật tố tụng hình sự, cụ thể là: Tòa án quân sự có thẩm quyền xét xử: Vụ án hình sự mà bị cáo là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân, viên chức quốc phòng, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu; dân quân, tự vệ trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc phối thuộc với Quân đội nhân dân trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; công dân được điều động, trưng tập hoặc hợp đồng vào phục vụ trong Quân đội nhân dân; Vụ án hình sự mà bị cáo là công dân thuộc đối tượng tại quy định nêu trên liên quan đến bí mật quân sự hoặc gây thiệt hại đến tín danh, sức khỏe, danh dự, phẩm giá của quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân, viên chức quốc phòng, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu hoặc gây thiệt hại đến tài sản, danh dự, uy tín của Quân đội nhân dân hoặc phạm tội trong doanh trại quân đội hoặc khu vực quân sự do Quân đội nhân dân quản lý, bảo vệ. Tòa án quân sự có thẩm quyền xét xử cả tội phạm xảy ra trong địa bàn thiết quân luật.

4. Quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội

Đúng. Vì quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội do quy phạm pháp luật điều chỉnh. Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung do Nhà nước đặt ra và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí, lợi ích của giai cấp thống trị và nhu cầu tồn tại của xã hội, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, tạo lập trật tự, ổn định cho sự phát triển của xã hội.

5. Lỗi cố ý bắt buộc chủ thể phải nhận thức được hành vi mình thực hiện là nguy hiểm và mong muốn hậu quả xảy ra.

Sai. Lỗi cố ý gồm: Lỗi cố ý trực tiếp và lỗi cố ý gián tiếp:

- Lỗi cố ý trực tiếp là trường hợp người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra.

- Lỗi cố ý gián tiếp là trường hợp người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.

Chủ thể thực hiện lỗi cố ý gián tiếp không mong muốn cho hậu quả xảy ra.

6. Chính phủ là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đúng. Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

7. Công dân Việt Nam đủ 21 tuổi có quyền tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội

Đúng. Ở nước ta, người từ đủ 21 tuổi trở lên mới có thể ứng cử làm ĐBQH

8. Lịch sử lập hiến Việt Nam từng ghi nhận 4 bản Hiến pháp có giá trị pháp lý

Đúng. Lịch sử lập hiến của Việt Nam đã từng biết đến 4 bản Hiến pháp, đó là: Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung một số Điều năm 2001), mỗi bản Hiến pháp đều gắn liền với một giai đoạn phát triển của cách mạng của dân tộc.

9. Quyền sở hữu bao gồm hai quyền năng cơ bản: Quyền chiếm hữu tài sản và quyền định đoạt tài sản

Sai. NỘI DUNG QUYỀN SỞ HỮU Về Quyền chiếm hữu

Bộ luật quy định quyền chiếm hữu của người được chủ sở hữu uỷ quyền quản lý tài sản bao gồm: Người được chủ sở hữu uỷ quyền quản lý tài sản thực hiện việc chiếm hữu tài sản đó trong phạm vi, theo cách thức, thời hạn do chủ sở hữu xác định; Người được chủ sở hữu uỷ quyền quản lý tài sản không thể trở thành chủ sở hữu đối với tài sản được giao theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này (Điều 187).

Đối với quyền chiếm hữu của người được giao tài sản thông qua giao dịch dân sự được quy định như sau: Khi chủ sở hữu giao tài sản cho người khác thông qua giao dịch dân sự mà nội dung không bao gồm việc chuyển quyền sở hữu thì người được giao tài sản phải thực hiện việc chiếm hữu tài sản đó phù hợp với mục đích, nội dung của giao dịch; Người được giao tài sản có quyền sử dụng tài sản được giao, được chuyển quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản đó cho người khác nếu được chủ sở hữu đồng ý; Người được giao tài sản không thể trở thành chủ sở hữu đối với tài sản được giao theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này (Điều 188).

Về Quyền sử dụng

Đối với quyền sử dụng của chủ sở hữu, chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo ý chí của mình nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; Đồng thời, người không phải là chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo thoả thuận với chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật.

Về Quyền định đoạt

Pháp luật quy định cho cá nhân là chủ sở hữu hoặc không phải là chủ sở hữu có quyền định đoạt về tài sản, tuy nhiên để có quyền định đoạt thì phải đáp ứng những điều kiện nhất định về năng lực hành vi và các trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Theo đó: “1. việc định đoạt tài sản phải do người có năng lực hành vi dân sự thực hiện không trái quy định của pháp luật. 2. Trường hợp pháp luật có quy định trình tự, thủ tục định đoạt tài sản thì phải tuân theo trình tự, thủ tục đó (Điều 193).

Đối với quyền định đoạt đối với chủ sở hữu được quy định tại Điều 194: “Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu huỷ hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với tài sản”.

Đối với quyền định đoạt đối với người không phải chủ sở hữu được quy định tại Điều 195: “Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt tài sản theo uỷ quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của luật”. Bên cạnh đó, Bộ luật cũng quy định những hạn chế cơ bản của quyền định đoạt, điều đó được thể hiện cụ thể tại Điều 196: “1. Quyền định đoạt chỉ bị hạn chế trong trường hợp do luật quy định; 2. Khi tài sản đem bán là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hoá theo quy định của Luật di sản văn hoá thì Nhà nước có quyền ưu tiên mua; Trường hợp cá nhân, pháp nhân có quyền ưu tiên mua đối với tài sản nhất định theo quy định của pháp luật thì khi bán tài sản, chủ sở hữu phải dành quyền ưu tiên mua cho các chủ thể đó”.

Do đó, ngoài chủ sở hữu tài sản thì còn có những người được chủ sở hữu giao quyền/ uỷ quyền/ chuyển nhượng quyền cũng được quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản.

10. Lãnh thổ và dân cư là hai yếu tố chính tạo nên Nhà nước nên quốc gia nào cũng phải có cho mình một vùng đất nhất định để làm lãnh thổ

11. Người không quốc tịch không thể bị xử lý trong trường hợp có hành vi xâm phạm đến lợi ích của công dân quốc gia nước sở tại

Sai. Người không quốc tịch trong trường hợp có hành vi xâm phạm đến lợi ích của công dân quốc gia nước sở tại thì sẽ bị xử lý theo pháp luật của quốc gia đó.

12. Bộ luật hình sự hiện hành là Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Đúng. Bộ luật hình sự 1999 đã sửa đổi bổ sung 2009 số 2009/QH12 ngày 19/06/2009

13. Tòa án thực hiện chế độ hai cấp xét xử là cấp sơ thẩm và cấp giám đốc thẩm

Sai. Theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Việt Nam áp dụng nguyên tắc hai cấp xét xử (cấp xét xử sơ thẩm và cấp xét xử phúc thẩm). Giám đốc thẩm và tái thẩm không phải cấp xét xử mà là thủ tục xem xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật trong trường hợp "đặc biệt".

14. Án treo là một loại hình phạt

Sai. Án treo không phải là một hình phạt mà là một biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được áp dụng cho người bị kết án phạt tù không quá 03 năm. Án treo cho phép người phạm tội miễn chấp hành hình phạt tù nhằm khuyến khích họ cải tạo để trở thành công dân có ích cho xã hội,

đồng thời cũng cảnh cáo rằng nếu phạm tội mới trong thời gian thử thách thì họ sẽ phải chấp hành hình phạt tù được hưởng án treo của bản án trước đó.

15. Ủy ban thường vụ Quốc hội có quyền công bố Hiến pháp, luật, Pháp lệnh

Sai. Bởi vì Chủ tịch nước mới có quyền công bố hiến pháp, luật và pháp lệnh.

16. Chủ tịch nước có quyền công bố Hiến pháp, luật, Pháp lệnh

Đúng.

17. Pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam nghiêm cấm việc kết hôn giữa những người cùng giới tính

Sai. Từ ngày 19/6/2014, Quốc hội thông qua Luật Hôn nhân và Gia đình, quy định về việc kết hôn giữa những người có cùng giới tính được nêu tại khoản 2 Điều 8 Luật này như sau:

- Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Không chỉ vậy, khoản 5 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình giải thích:

- Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn

Như vậy, so với quy định trước đây, hiện nay, Nhà nước không còn cấm những người có cùng giới tính kết hôn mà chỉ "không thừa nhận" mối quan hệ hôn nhân này. Đồng nghĩa, những người đồng tính có thể tổ chức đám cưới, sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không được thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Khi đó, hôn nhân giữa hai người có cùng giới tính sẽ không tồn tại và không được pháp luật thừa nhận nên không phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ, chồng; cấp dưỡng; thừa kế; tài sản chung vợ chồng...

- Về nhân thân: Giữa hai người đồng tính không có ràng buộc về mặt pháp lý, không được cấp đăng ký kết hôn, không được công nhận là vợ, chồng hợp pháp. Bởi vậy, con cái, cấp dưỡng, quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng... không tồn tại;

- Về quan hệ tài sản: Vì không có quan hệ vợ chồng nên không áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng được quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình. Nếu phát sinh tranh chấp, tài sản không được chia theo nguyên tắc chung về tài sản chung vợ, chồng.

18. Giả định là bộ phận không thể thiếu trong mỗi một quy phạm pháp luật

Đúng. Giả định là bộ phận không thể thiếu của quy phạm pháp luật, bởi chỉ thông qua bộ phận giả định của quy phạm pháp luật thì mới biết được tổ chức, cá nhân nào, khi ở vào những hoàn cảnh, điều kiện nào thì chịu sự tác động của quy phạm pháp luật đó.

19. Mọi quan hệ xã hội đều được điều chỉnh bằng pháp luật

Sai. Không phải mọi quan hệ xã hội đều có pháp luật điều chỉnh.

Quan hệ xã hội là Những quan hệ giữa người với người xuất hiện trong quá trình con người hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đó là quá trình sản xuất và phân phối của cải vật chất, trong việc thỏa mãn các nhu cầu văn hóa, tinh thần cũng như trong việc bảo vệ lợi ích của xã hội.

Có nhiều kiểu phân chia quan hệ xã hội:

+ Quan hệ xã hội sơ cấp (mang ít tính xã hội hơn, chủ yếu là quan hệ tình cảm) và quan hệ xã hội thứ cấp (quan hệ mang tính xã hội).

+ Dựa vào những lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội, người ta phân chia thành các loại hình: quan hệ kinh tế, quan hệ chính trị, quan hệ văn hoá xã hội.

+ Dựa vào vị thế xã hội của các cá nhân, người ta chia thành quan hệ người cùng vị thế và quan hệ của những người khác vị thế (quan cấp trên và cấp dưới, trung ương với địa phương).

+ Dựa vào tính chất của các kiểu quan hệ, người ta có thể chia thành quan hệ vật chất và quan hệ tinh thần.

Quan hệ xã hội tồn tại khách quan và không lệ thuộc vào ý chí của con người

20. Người dưới 18 tuổi là đối tượng không có năng lực hành vi dân sự

Sai. <6 tuổi là không có năng lực hành vi dân sự; từ đủ 6 tuổi đến 18 tuổi là có năng lực hành vi dân sự một phần.

Người chưa đủ 6 tuổi không có năng lực hành vi dân sự. Mọi giao dịch của những nơi này đều do người đại diện xác lập và thực hiện. Họ chưa bao giờ có năng lực hành vi bởi chưa đủ ý chí cũng như lý trí để hiểu được hành vi và hậu quả của những hành vi đó.

Năng lực hành vi của người thành niên bị hạn chế khác với năng lực hành vi một phần của người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi mặc dù về hình thức có vẻ giống nhau.

Năng lực hành vi của người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi mặc nhiên được công nhận là năng lực hành vi đầy đủ khi đạt độ tuổi nhất định.

21. Những người từ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi loại tội phạm mà họ thực hiện

Sai. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính

22. Hiến pháp là đạo luật cơ bản nhất của quốc gia

Đúng. Hiến pháp là đạo luật cơ bản nhất của một nhà nước, nó thể hiện ý chí và nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân tồn tại ở trong hoặc ngoài nhà nước đó, nhưng vẫn là nhân dân thuộc nhà nước đó.

23. Thừa kế là chế định cơ bản trong luật Thừa kế

Sai. Thừa kế là quan hệ pháp luật cơ bản được điều chỉnh bởi pháp luật dân sự. Đây là quan hệ pháp luật diễn ra thường xuyên trong đời sống xã hội được quy định trong Bộ luật dân sự

24. Người say rượu là đối tượng bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

Sai. Người say rượu là đối tượng bị hạn chế năng lực trách nhiệm pháp lý.

25. Tòa án nhân dân là cơ quan duy nhất thực hiện chức năng xét xử

Đúng, "Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp" (Điều 102, Hiến pháp 2013) Điều 102

1. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp

2. Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác do luật định.

3. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

26. Ngành luật là tập hợp văn bản pháp luật

Sai. Ngành luật là đơn vị cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh một loại quan hệ xã hội có cùng tính chất, nội dung thuộc một lĩnh vực đời sống xã hội nhất định.

27. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mac – Lênin, Nhà nước là hiện tượng xã hội có tính vĩnh cửu, bất biến.

Sai. Vì nhà nước là một phạm trù lịch sử, xuất hiện khách quan nhưng không vĩnh cửu và bất biến. Nhà nước luôn vận động, phát triển và sẽ tiêu vong khi điều kiện khách quan cho sự tồn tại nó không còn nữa

28. Nhà nước xã hội chủ nghĩa tôn trọng tối đa quyền làm chủ của nhân dân nên không mang bản chất giai cấp.

Sai. Nhà nước là sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được". Nhà nước là một cơ quan thống trị giai cấp, là một cơ quan áp bức của một giai cấp này với một giai cấp khác: đó là sự kiến lập một "trật tự", trật tự này hợp pháp hóa và củng cố sự áp bức kia bằng cách làm dịu bớt xung đột giai cấp". Vậy nên bất cứ nhà nước nào cũng mang tính giai cấp.

29. Tùy vào các nhà nước khác nhau mà bản chất nhà nước có thể là bản chất giai cấp hay xã hội.

Sai. Theo chủ nghĩa Mác-Lênin, bất cứ nhà nước nào về mặt bản chất cũng vừa mang tính giai cấp, vừa mang tính xã hội.

+ Tính giai cấp: Nhà Nước là công cụ nằm trong tay giai cấp thống trị để đảm bảo thực hiện sự thống trị của giai cấp thống trị đối với xã hội về kinh tế, chính trị, tư tưởng.

+ Tính xã hội: trong bất kì xã hội nào, bên cạnh việc thực hiện các lợi ích của giai cấp cầm quyền, nhà nước cũng phải chú ý đến lợi ích chung của toàn xã hội và phải là người đại diện chính thức cho toàn xã hội.

30. Chức năng lập pháp của nhà nước là hoạt động xây dựng pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật.

Sai. Chức năng lập pháp là mặt hoạt động cơ bản của nhà nước trong lĩnh vực xây dựng pháp luật nhằm tạo ra những quy định pháp luật để điều chỉnh những mối quan hệ cơ bản, quan trọng của xã hội. Chức năng hành pháp, là phương tiện hoạt động cơ bản của nhà nước nhằm tổ chức thực hiện của pháp luật, đồng thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật chỉ đạo trực tiếp hoạt động của các chủ thể khác dưới sự quản lí của nhà nước

31. Pháp luật chỉ ra đời khi xã hội có sự tư hữu, phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cấp.

Đúng. Nguồn gốc pháp luật từ tư hữu và phân chia giai cấp

Khi trong xã hội xuất hiện sơ hữu tư nhân, sự phân chia giai cấp, người giàu, người nghèo, người bóc lột và bị bóc lột, đồng thời, cũng nảy sinh những mâu thuẫn giai cấp đối kháng đòi hỏi phải có những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung được bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế đối với các thành viên trong xã hội và một tổ chức quyền lực chính trị đặc biệt có bộ máy cưỡng chế đảm bảo cho các quy tắc xử sự đó được thực hiện.

Để đảm bảo xã hội được ổn định, giai cấp cầm quyền đã thiết lập một thiết chế - nhà nước. Nhà nước do giai cấp thống trị nắm giữ. Để bảo đảm trật tự xã hội, bảo vệ lợi ích Kinh tế - chính trị của mình, họ đặt ra các quy tắc ứng xử mang tính bắt buộc đối với mọi người trong xã hội - khi đó pháp luật xuất hiện.

32. Mọi quy tắc xử sự tồn tại trong xã hội có nhà nước là quy phạm pháp luật.

Sai. Các quan hệ xã hội của chúng ta được điều chỉnh bởi các quy phạm đạo đức và các quy phạm pháp luật, mà các quy phạm đạo đức thì có thể được thể chế hóa và đưa lên thành các quy phạm pháp luật nhưng không phải quy phạm đạo đức nào cũng được đưa lên thành luật cả. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội cho nên các quy tắc ứng xử được coi là các chuẩn mực đạo đức đó không nhất thiết phải được xem là pháp luật mà nó song song tồn tại trong xã hội. Chỉ có quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước mới được coi là quy phạm pháp luật.

33. Nhà nước ban hành pháp luật để điều chỉnh mọi quy tắc ứng xử của người dân trong cuộc sống hằng ngày.

Sai. Nhà nước chỉ điều chỉnh các quan hệ xã hội phổ biến. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật là quan hệ xã hội mà quy phạm pháp luật, sự điều chỉnh của pháp luật tác động tới.

- Theo nghĩa rộng, đối tượng điều chỉnh của pháp luật là toàn bộ các quan hệ xã hội, được pháp luật điều chỉnh. Trong đời sống của một xã hội, giữa người và người tồn tại các quan hệ rất đa dạng, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngoài pháp luật, các quan hệ xã hội còn được điều chỉnh bởi các quy tắc đạo đức, tôn giáo, chính trị: phong tục, tập quán...

- Theo nghĩa hẹp: đối tượng điều chỉnh của pháp luật là các quan hệ xã hội thuộc một lĩnh vực, có cùng tính chất gắn gũi nhau. Các quan hệ xã hội này trở thành đối tượng điều chỉnh của một ngành luật. một hay nhiều văn bản luật như Bộ luật dân sự. Luật lao động. Luật hình sự, dân sự...

34. Một quy phạm pháp luật bắt buộc phải có ba bộ phận là giả định, quy định, chế tài.

Sai. Có những quy phạm pháp luật chỉ có giả định và chế tài hoặc giả định và quy định.

Các yếu tố cấu thành quy phạm pháp luật bao gồm 3 bộ phận là giả định, quy định và chế tài. Vậy Không phải mọi quy phạm pháp luật luôn có đủ 3 bộ phận giả định, quy định và chế tài.. ví dụ "Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm." (Điều 33 Hiến pháp năm 2013). Có thể thấy rằng quy phạm pháp luật này chỉ có Bộ phận quy định là "có quyền tự do kinh doanh" (được làm gì).

35. Văn bản do cơ quan nhà nước ban hành là văn bản pháp luật.

Sai. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành

văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội.

36. Văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Sai. Văn bản QPPL (legislative documents) là văn bản do CQNN có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự, hình thức luật định, trong đó có chứa các quy tắc xử sự chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng quản lý nhà nước để điều chỉnh các QHXX. (Theo Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002)